

1500332-97.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2151807/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 18318757 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1498/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2151807 - DEL.POL.SALTO, 1498/21/610 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500332-97.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500332-97.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2151807/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 18318757 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1498/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2151807 - DEL.POL.SALTO, 1498/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAMIREZ ROBERTA GENEROSO ANTONIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

TAMIREZ ROBERTA GENEROSO ANTONIO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, no dia 04 de junho de 2021, por volta das 20h08min, na Rua Emílio Ribas, altura do número 557, próximo à Rua Carlos Gomes, Parque Bela Vista, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava, para venda, entrega e fornecimento a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 30 (trinta) porções de cocaína, em sua forma petrificada, conhecida como "crack", todas acondicionadas em segmentos plásticos, com massa bruta de 4,52g (quatro gramas e cinquenta e dois centigramas) e líquida de 3,33g (três gramas e trinta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ocorre que a ré avistou uma viatura da Guarda Civil Municipal e dispensou um embrulho plástico ao solo e caminhou rapidamente em sentido a um bar próximo, tudo o que chamou a atenção dos guardas civis municipais que realizavam patrulhamento pelo local. Diante das circunstâncias e de fundadas suspeitas da prática de crime permanente os guardas civis municipais decidiram pela abordagem da denunciada. A ré retirou 2 (duas) porções de "crack" que estavam sob as vestes dela e entregou aos servidores públicos dizendo que dispensou as outras porções quando viu a viatura. O embrulho dispensado foi localizado e continha 28 (vinte e oito) porções de "crack", embaladas de forma idêntica àquelas que estavam em poder da denunciada. Indagada, a acusada disse aos servidores públicos que comercializava drogas naquele local há algum tempo e que estava indo realizar uma entrega no bar quando foi abordada. Diante disso, a ré foi presa em flagrante.

A acusada foi notificada e apresentou defesa prévia (fls. 164/168).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 174/175).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas da acusação. Ao final, a ré foi interrogada.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da acusada nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram demonstradas durante a instrução. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição da ré em razão da insuficiência de provas ou, subsidiariamente, fixação de pena no mínimo legal. É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelo auto de exibição e apreensão (fl. 07), auto de constatação preliminar (fl. 08), laudo químico toxicológico (fls. 110/112) e prova oral.

A testemunha Denis, guarda municipal, contou que a ré avistou uma viatura da Guarda Civil Municipal e dispensou um embrulho plástico ao solo e caminhou rapidamente em sentido a um bar próximo, tudo o que chamou a atenção dos guardas civis municipais que realizavam patrulhamento pelo local. Diante das circunstâncias e de fundadas suspeitas da prática de crime permanente os guardas civis municipais decidiram pela abordagem da denunciada. A ré retirou 2 (duas) porções de "crack" que estavam sob as vestes dela e entregou aos servidores públicos dizendo que dispensou as outras porções quando viu a viatura. O embrulho dispensado foi localizado e continha 28 (vinte e oito) porções de "crack", embaladas de forma idêntica àquelas que estavam em poder da denunciada. Indagada, a acusada disse aos servidores públicos que comercializava drogas naquele local há algum tempo e que estava indo realizar uma entrega no bar quando foi abordada. Diante disso, a ré foi presa em flagrante. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Ronaldo, também guarda municipal.

A ré, interrogada, negou a prática do delito, afirmando que apenas duas porções de entorpecentes foram encontradas com ela e se destinavam a seu consumo.

Os depoimentos dos guardas municipais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos, sendo certo que pequenas divergências são naturais e decorrentes da percepção pessoal que cada um deles possui dos fatos.

Diante disso, a condenação da ré pelo crime descrito na denúncia é medida de rigor. Passo à dosagem da pena.

Atendendo-se aos requisitos do artigo 59 do citado Código, observa-se que a ré é primária e possui bons antecedentes criminais. As demais circunstâncias lhe são favoráveis. Sendo assim, aplico a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico não haver agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que a ré é primária e possui bons antecedentes criminais e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, uma vez que não há condenação pelo fato anterior apurado nos autos nº 1500078-61.2020, com fulcro no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, diminuo a pena ora fixada em 2/3 (dois terços), perfazendo a pena

definitiva 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação penal e CONDENO TAMIRES ROBERTA GENEROSO ANTONIO, com fulcro no artigo 33, "caput", e §4º, da Lei nº 11.343/06 a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender incabível para o delito de tráfico de drogas, em razão de sua natureza. Diante da primariedade da ré, fixo regime ABERTO para início do cumprimento de pena.

Faculto à ré recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno a ré ao pagamento das custas do processo, no valor de 100 (cem) UFESPs, ressalvada eventual gratuidade da justiça concedida.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

P. R. I. C.

Salto, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA